

次のアからエまでの各事例について、捜査・公判段階における被告人の自白以外には【証拠】欄に記載した証拠しか存在しない場合に、判例に照らして、被告人を各事例に記載した罪で有罪とすることが許される場合には1を、許されない場合には2を選びなさい。なお、被告人の自白及び各証拠の証拠能力及び証明力に問題はないものとする。

ア. 被告人は、被害者A所有の現金50万円を窃取した事実で窃盗罪により起訴された。

【証拠】被害者A作成の現金50万円についての盗難被害届

イ. 被告人は、公安委員会による運転免許を受けずに普通乗用自動車を運転した事実で道路交通法違反の無免許運転の罪により起訴された。

【証拠】被告人の運転行為を目撃した旨の目撃者Bの供述調書

ウ. 被告人は、盗品の時計を、それが盗品であることを知りながら、有償で買い受けた事実で盗品等有償譲受けの罪により起訴された。

【証拠】盗難被害者C作成の当該時計についての盗難被害届

エ. 被告人は、被害者Dに暴行を加えて金員を強取し、その際、同暴行により被害者Dに傷害を負わせた事実で強盗致傷罪により起訴された。

【証拠】被告人から暴行を受けて傷害を負った事実についての記載しかない被害者Dの供述調書

ア 許される

最判昭 26.3.9。本記述では、窃盗罪の事案において、被告人の自白のほかに、被害者Aによる盗難被害届しか証拠が存在しない場合に、被告人を有罪とすることが許されるかが問題となる。この点、判例は、補強証拠を要する範囲について、「必ずしも自白にかかる犯罪組成事実の全部に亘って、もれなく、これを裏付けするものでなければならぬことはなく、自白にかかる事実の真实性を保障し得るものであれば足る」として、いわゆる実質説に立っている（最判昭 23.10.30）。同様に実質説に立つとされている最判昭 24.4.7は、その理由として、「被告人の自白の外に補強証拠を要するとされる主たる趣旨は、ただ被告人の主観的な自白だけによって、客観的には架空な……事実が犯罪としてでっち上げられる危険……を防止する」ということ、すなわち、自白の真实性を担保するというを挙げている。その上で、本記述と同様の事案において、判例は、「……被害始末書には、窃盗被害の日時及び被害物件等につき、被告人の自白にかかる原審認定事実を裏書するに足る記載があるから、……被告人の自白だけで被告人の罪責を認めたものではない」として、盗難被害届のみをもって、窃盗罪で有罪としても、憲法 38 条 3 項、刑事訴訟法 319 条 2 項には反しないとしている（最判昭 26.3.9）。したがって、本記述において、被害届を被告人の自白の補強証拠として、被告人を有罪とすることは許される。

イ 許されない

最判昭 42.12.21（百選 76 事件）。本記述では、無免許運転罪の事案において、被告人の自白のほかに、運転行為を目撃した旨のBの供述調書しか証拠が存在しない場合に、被告人を有罪とすることが許されるかが問題となる。この点、本記述と同様の事案において、判例は、「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要する」として、運転行為のほかに、無免許の事実についても補強証拠を必要としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、運転行為そのものは何ら犯罪的色彩のない性質のものであり、無免許の事実には補強証拠が存在して初めて被告人の自白の真实性を保障できるということを挙げている。これによれば、自白のほかに、被告人の運転行為を裏付ける目撃証言が存在するだけでは、無免許運転罪で有罪とすることはできないことになる（もっとも、判例は、免許を受けていなかった事実を知っていたと思われる趣旨の被告人の同僚の供述調書を補強証拠として、有罪の結論を維持している）。したがって、本記述において、運転行為を目撃した旨のBの供述調書のみを被告人の自白の補強証拠として、被告人を有罪とすることは許されない。なお、通説による場合でも、この場合には、運転行為のほか、無免許の事実も犯罪の重要部分となるから、判例と同様、目撃証言だけでは有罪とすることはできないことになる。

ウ 許される

最判昭 24.4.7、最判昭 29.5.4。本記述では、盗品等有償譲受け罪の事案において、被告人の自白のほかに、被害者Cによる盗難被害届しか証拠が存在しない場合に、被告人を有罪とすることが許されるかが問題となる。この点、盗品等有償譲受け罪は、①盗品等を、②盗品等と知って（知情）、③買う、という3つの構成要件により構成されている。このうち、②の点につき、判例は「犯意とか知情とかいう犯罪の主観的部面については、自白が唯一の証拠であっても差し支えない」として、補強証拠を不要としている（最判昭 24.4.7）。また、①③のうち、①については、被害届をもって証明することができる。問題は③であるが、判例は、「赃物故買〔注：現盗品等有償譲受け〕の事実についての被告人の公判廷における自白は、被害者の盗難届によって、これを補強することができる」として、この場合にも被告人を有罪とすることができるとしている（最判昭 29.5.4）。したがって、本記

述において、被害者Cによる盗難被害届のみを被告人の自白の補強証拠として、被告人を有罪とすることは許される。なお、②の点については、通説も判例と結論において一致しており、その理由として、主観的要件事実については自白のほかには補強証拠がないのが普通であるということを挙げている。これに対し、③の点については、盗品等有償譲受け罪の罪体の重要部分は③の点にあると見られることから、この部分についても補強証拠を要し、盗難被害届だけでは被告人を有罪とすることはできないことになる。

エ 許される ★

最判昭 24.4.30。本記述では、強盗致傷罪の事案において、被告人の自白のほかに、暴行を受け傷害を負った旨の被害者Dの供述調書しか証拠が存在しない場合に、被告人を有罪とすることが許されるかが問題となる。この点、本記述と同様の事案において、判例は、「右聴取書の記載は、被告人が……暴行を加え因って同人に傷害を与えた事実を証するだけであって、……強盗傷人罪の全部を証するものではない。しかし、……前示聴取書の記載は本件犯罪構成事実の一部を証するものであっても、被告人の自白にかかる事実の真実性を十分に保障し得るものである」として、この場合にも被告人を有罪とすることができるとしている。したがって、本記述において、暴行を受け傷害を負った旨の被害者Dの供述調書を被告人の自白の補強証拠として、被告人を有罪とすることは許される。

